

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4970/2538

พนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาว บอนนี่ เอ เบริน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง, มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำเลยให้การรับสารภาพและศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำเลยอุทธรณ์เพียงขอให้ลงโทษสถานเบาข้อที่ว่าจำเลยมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำเลยมิได้อุทธรณ์การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อเสพเป็นการยกข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่เป็นการไม่ชอบต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา15แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอินอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 32.9 กรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7,8, 15, 66, 102 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคหนึ่ง, ให้จำคุก 20 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องและศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 66 วรรคหนึ่ง จำเลยอุทธรณ์เพียงขอให้ลงโทษสถานเบา ข้อที่ว่าจำเลยมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยมิได้อุทธรณ์ การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อเสพ เป็นการยกข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ เป็นการไม่ชอบ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2419 วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้ ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบานั้นเห็นว่า ข้อหาความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า ถ้ามีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และ

ปรับตั้งแต่ห้ามหมิ่นบาทถึงห้าแสนบาทเฮโรอื่นของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 32.9 กรัม นับว่ามีปริมาณมากพอสมควรเมื่อคำนึงถึงว่าเฮโรอื่นเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติอย่างมหันต์ สมควรที่จะต้องปราบปรามผู้จงใจมียาเสพติดให้โทษประเภทนี้ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยการลงโทษสถานหนักเพื่อให้หลบจำและเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้สืบต่อไปที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกจำเลยหลังจากลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 10 ปีนั้น นับว่าเหมาะสมและเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดังที่จำเลยฎีกาขอมา

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ